



न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश

अभ्यावेदन संख्या : 13/2026

श्री राजू चढ्ढा पुत्र श्री बाल कृष्ण चढ्ढा, पता: 06, अपट्रान, दादानगर, कानपुर नगर।अभ्यावेदनकर्ता

बनाम

- 1- अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-बिलिंग व अक्षय ऊर्जा, बिजली घर, केस्को, कानपुर।
- 2- अधिशाषी अभियन्ता, विधि प्रकोष्ठ, वाणिज्य, 14/71, सिविल लाइन्स, केसा हाऊस, कानपुर।...प्रत्यर्थागण

अभ्यावेदनकर्ता के प्रतिनिधि :- श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, कानपुर।
प्रत्यर्था के अधिवक्ता :- श्री अमरजीत सिंह राखरा, लखनऊ।

निर्णय

अभ्यावेदनकर्ता, श्री राजू चढ्ढा पुत्र श्री बाल कृष्ण चढ्ढा, पता: 06, अपट्रान, दादानगर, कानपुर नगर द्वारा विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, मण्डल-द्वितीय, केस्को, कानपुर में योजित परिवाद संख्या 18/2025 में पारित आदेश दिनांक 08-09-2025 से क्षुब्ध होकर अपनी व्यथा के प्रतितोष के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु इस न्यायालय में अभ्यावेदन योजित किया गया, जिसे अभ्यावेदन संख्या 13/2026 पर दिनांक 28-02-2026 को पंजीकृत किया गया। प्रकरण में, दिनांक 19-03-2026, दिनांक 02-04-2026, दिनांक 16-04-2026 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 21-04-2026 की गई। सभी पक्षों की बहस सुनी गई तथा अभ्यावेदन का निर्णय सुरक्षित किया गया।

विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, मण्डल-द्वितीय, केस्को, कानपुर द्वारा दिनांक 08-09-2025 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया : -

“परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का मीटर धीमा होने के कारण बने निर्धारण की धनराशि ब्याज रहित पाँच सामान किश्तें वर्तमान बिल के साथ जमा कराना सुनिश्चित करें तथा अपनी आख्या फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।”

अभ्यावेदनकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 05-12-2025 में निम्नवत् कथन किये गये : -



“उपभोक्ता का कनेक्शन संख्या 2501220000, विधा LMV-6, भार 55 HP, परिसर पर स्थापित है। उक्त संयोजन को विपक्षी द्वारा दिनांक 01-02-2025 को मीटर की जाँच की गयी। दिनांक 10-02-2025 को एक डिमाण्ड नोटिस भेज दी। अवगत कराया गया कि मीटर की आर०वाई० फ़ेज़ की पी०टी० का वायर एवं वी० फ़ेज़ की सी०टी० वायर कार्बनाइज़्ड होने के कारण मीटर धीमा चलता पाया गया। एम०आर०आई० के आधार पर निर्धारण 6,96,821/- रुपये का किया गया तथा 15 दिन में जमा करने का निर्देश दिया गया। इस कार्यवाही पर एतराज़ करते हुए समक्ष फ़ोरम दिनांक 28-05-2025 को परिवार अन्तरिम प्रार्थना-पत्र सहित दाखिल किया गया। फ़ोरम ने अन्तरिम प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई की। विवादित धनराशि का 30 प्रतिशत धनराशि जमा करने का निस्तारण तक मासिक भुगतान करने का आदेश दिया गया। प्रार्थी ने पालन किया। विपक्षी को मेन मीटर व पोल मीटर की एम०आर०आई० रिपोर्ट, निर्धारण बिल का विवरण समक्ष फ़ोरम प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, परन्तु विपक्षी ने समक्ष फ़ोरम प्रस्तुत किया कि नहीं प्रार्थी अनभिज्ञ है, क्योंकि प्रार्थी को कोई भी प्रपत्र आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु नहीं दिया गया। जवाबदावा भी नहीं दिया गया। फ़ोरम ने विपक्षी के मौखिक कथन को संज्ञान में लेकर निर्धारण बिल को सही कहा तथा कथन करते हुए निर्धारण धनराशि 05 समान किशतें ब्याज रहित वर्तमान बिल के साथ जमा करने का आदेश प्रदान कर दिया। प्रार्थी को एतराज़ है, क्योंकि फ़ोरम ने विवरण निर्धारण बिल, दोनों मीटर की एम०आर०आई० प्रार्थी को आपत्ति प्रस्तुत करने वास्ते नहीं दी। कारण प्रार्थी यह नहीं जान पाया कि निर्धारण कितनी अवधि का है, कितने प्रतिशत धीमा पाया गया। आर०वाई० फ़ेज़ में वोल्टेज कितना कम था और कितना अन्तर पाया गया। फ़ोरम ने विपक्षी को उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रस्तर 5.5 (b) (ii) के नियमानुसार दिनांक 01-02-2025 के पूर्व जाँ करने का प्रमाण प्रस्तुत करने वास्ते आदेशित नहीं किया। विपक्षी ने पोल मीटर व मेन मीटर की एम०आर०आई० नहीं दी, न ही मौके पर की गयी। यदि विपक्षी दोनों मीटर की एम०आर०आई० का अवलोकन कर, मासिक बिल निर्गत करते तो प्रथम माह में ही वोल्टेज की कमी स्पष्ट हो जाती। निर्धारण इतना अधिक नहीं बनता। इससे सिद्ध होता है कि विपक्षी नियमानुसार दोनों मीटर की एम०आर०आई० सहित मासिक बिल निर्गत नहीं करते। LMV-6 के संयोजन में ही वोल्टेज कम होने की शिकायत अधिकतर मिलती है। कारण न्यूटल की जाँच कभी नहीं होती, क्योंकि न्यूटल सही होगा तो वोल्टेज कम ज़्यादा हो नहीं सकता। कार्बनाइज़्ड होने पर एक फ़ेज़ में वोल्टेज कम होगा तो दूसरे फ़ेज़ में वोल्टेज बढ़ता भी तो है। इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया जाता। एम०आर०आई० डाटा मीटर में एक वर्ष से अधिक नहीं होता तो इतनी अधिक अवधि का बिल एम०आर०आई० में किस प्रकार बन जाता है? फ़ोरम ने उपरोक्त बिन्दु के अनुसार संज्ञान में लेकर विपक्षी से कोई जवाब प्राप्त नहीं किया। बिना साक्ष्य के निर्धारण बिल को सही का कथन कर आदेश करना विधि विरुद्ध



है। अतः श्रीमान् जी विनम्र प्रार्थना है कि फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-09-2025 को व विपक्षी का निर्धारण धनराशि रुपये 6,96,821/- को निरस्त किया जाये। उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रस्तर 5.5 (b) (ii) का नियम व विपक्षी का जवाब साक्ष्य को संज्ञान में लेकर आदेश प्रदान करते हुए संशोधित ब्याज रहित बिल किश्तों में जमा कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।”

अभ्यावेदनकर्ता द्वारा पत्र दिनांकित 20-02-2026 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नवत् कथन किये गये : —

“माह अप्रैल, 2025 में राजस्व धनराशि रुपये 6,96,821/- को जोड़कर बकाया रुपये 8,89,235/- का बिल विपक्षी ने दिया था। उसके विरुद्ध परिवाद दाखिल (दिनांकित 28-05-2025) किया गया। माह जून, 2025 में अन्तरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें 30% जमा करना था। वर्तमान में दिनांक 10-01-2026 का बिल रुपये 3,91,792/- है। इससे सिद्ध है कि अपीलकर्ता ने अभी तक 33% धनराशि से अधिक जमा कर दिया है। अपीलकर्ता को फोरम से आदेश दिनांक 06-11-2025 को हस्तगत कराया गया। प्रार्थी ने एक माह के अन्दर दिनांक 05-12-2025 को अपील समक्ष श्रीमान् प्रस्तुत कर दी। यदि अपील दाखिला में विलम्ब हुआ है। प्रार्थी को क्षमा करते हुये, अपील में सुनवाई करने की कृपा करें। केस्को से ज्ञात हुआ कि विधि प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है, अतः विधि प्रकोष्ठ को पार्टी बनाया जाना न्याय संगत है। कृपया उपरोक्त कथनों व संलग्न साक्ष्यों का अवलोकन कर, अपील में सुनवाई तिथि घोषित कर सुनवाई करने की कृपा करें।”

प्रत्यर्थी, अधिशाषी अभियन्ता, मीटर टेस्टिंग, बिजलीघर, केस्को, कानपुर द्वारा पत्रांक 329 दिनांकित 17-03-2026 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नवत् कथन किये गये : —

“उपभोक्ता श्री राजू चढ़ा पुत्र श्री बाल किशन चन्द्र, 5 अपट्रान साइट-1, कानपुर के संयोजन संख्या 2501220000 के मीटर संख्या 50010022 मेक सिक्कोर एम०एफ०-40 के सीलिंग सर्टीफिकेट संख्या 0019/0943 दिनांक 23-01-2025 को उपभोक्ता के परिसर पर लगे सी०टी०/पी०टी० बॉक्स को खोलकर जाँच की गयी। जाँच करने पर आर० व वाई० फ़ेज़ पी०टी० के वायर कार्बोनाइज़ पाये गये एवं बी० फ़ेज़ सी०टी० के वायर भी कार्बोनाइज़ पाये गये, जिन्हें मौक़े पर सही किया गया। मीटर संख्या 50010022 एम०आर०आई० रिपोर्ट के विश्लेषण आधार पर विभिन्न तिथियों में आर० और वाई० फ़ेज़ पी०टी० कार्बोनाइज़ तथा बी० फ़ेज़ सी०टी० के वायर कार्बोनाइज़ होने पर मेन मीटर धीमा चलने का 85855 के०वी०ए०एच० यूनिट का राजस्व निर्धारण विभागीय नियमानुसार किया गया, जिसका आंकलन साथ में संलग्न है तथा उपभोक्ता के परिसर पर लगा पोल मीटर खराब पाया गया।”



अभ्यावेदनकर्ता द्वारा पत्र दिनांकित 20-04-2026 प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिन्दुवार निम्नवत् कथन किये गये : —

“1— यह कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ने स्पष्ट किया कि CT/PT के वायर कार्बनाइज़्ड पाये गये, जिसका निर्धारण किया गया, परन्तु विवरण से स्पष्ट हुआ कि : —

12 माह दिनांक 17-01-2022 से दिनांक 27-01-2023 (एक माह PT के RY फेज़ कार्बनाइज़्ड रहा)

04 माह दिनांक 21-02-2023 से दिनांक 22-06-2023

14 माह दिनांक 08-11-2023 से दिनांक 23-01-2025 (पाँच माह PT के B फेज़ कार्बनाइज़्ड रहा)

27 माह दिनांक 15-10-2023 से दिनांक 23-01-2025

दिनांक 23-01-2025 को कार्बन हटा कर सही किया गया। दिनांक 17-01-2022 से दिनांक 23-01-2025 के मध्य उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रस्तर 5.5 के नियमानुसार जाँच नहीं किया गया। इस मध्य बिना जाँच किये, बिना कार्बन को साफ़ किये, PT के R-Y.B के फेज़ सही था, ग़लत किस प्रकार हो गये।

2— यह कि विपक्षी ने पोल मीटर की MRI नहीं दी। कथन किया कि पोल मीटर सही नहीं था या लगा नहीं पाया गया। 5.5 HP भार विधा औद्योगिक में पोल मीटर वास्ते की गयी। लापरवाही उत्पीड़न सिद्ध करती है। खपत की मिलान करने का कोई साधन नहीं है। पोल मीटर को सही रखना विपक्षी की ज़िम्मेदारी थी।

3— यह कि प्रतिमाह के बिलों को MRI सहित निर्गत करने का प्राविधान है। विपक्षी में प्राविधान/नियम का पालन नहीं किया। यदि प्रतिमाह MRI कर, बिल निर्गत होते तो मीटर धीमा अवधि का निर्धारण एक माह का ही बनता।

4— यह कि विपक्षी ने मीटर धीमा का आंकलन 65.9%, 84.54% व 56.82% किस प्रकार किया, स्पष्टीकरण नहीं दिया, न कोई प्रपत्र प्रस्तुत किया।



- 5— यह कि विपक्षी ने उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रस्तर 5.5 (b) (i) (iv) का पालन नहीं किया।
- 6— यह कि विपक्षी ने टैरिफ़ रेट 7.5 रुपये से बनाया है, जबकि टैरिफ़ रेट 6.57 रुपये होना चाहिये।
- 7— यह कि मीटर MRI डाटा केबिल से की जाती है। हो सकता है कि डाटा केबिल खराब हो, जो मीटर को कभी ठीक, कभी धीमा बताता हो, क्योंकि वोल्टेज कम-ज्यादा नहीं हो सकता। (या तो ज़ीरो बतायेगा या कुल बतायेगा) जो प्रतिमाह निकाला गया है, वह सम्भव नहीं है।”

लाइसेंसी द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुये, पूर्व की गणना में लिये गये टैरिफ़ को सही करते हुये, प्रतिउत्तर पर अपना लिखित पक्ष तथा संशोधित बिल दिनांक 23-04-2026 को प्रस्तुत किया गया।

“अवगत कराना है कि उपभोक्ता श्री राजू चढ़ा बाल किशन चढ़ा, 5 अप्टान साइट-1, कानपुर के संयोजन संख्या 2501220000 स्वीकृत भार 55 एच०पी० के मेन मीटर मेक सिक्थोर 50010022 एम०एफ०-40 की एम०आर०आई० रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर पी०टी० व सी०टी० मिसिंग होने के कारण सीलिंग सर्टिफिकेट संख्या 0019/0943 दिनांक 23-01-2025 को उपभोक्ता के परिसर पर लगे सी०टी०/पी०टी० बॉक्स को खोलकर जाँच की गयी। जाँच करने पर आर० व वाई० फ़ेज़ पी०टी० के वायर कार्बोनाइज़ पाये गये एवं बी० फ़ेज़ सी०टी० के वायर भी कार्बोनाइज़ पाये गये, जिन्हें मौक़े पर सही किया गया तथा पी०टी० व सी०टी० कार्बोनाइज़ होने की अवधि में मेन मीटर धीमा चलने का 85855 के०वी०ए०एच० कर राजस्व निर्धारण विभागीय नियमानुसार किया गया, जिसके तारतम्य में अपीलकर्ता द्वारा क्रम संख्या-1 से क्रम संख्या-7 तक की गयी आपत्ति के सम्बन्ध में : —

- मीटर संख्या 50010022 की एम०आर०आई० रिपोर्ट के विश्लेषण आधार पर विभिन्न तिथियों (17-11-2022 से 27-01-2023 तक दिनांक 21-02-2023 से दिनांक 22-06-2023 एवं दिनांक 08-11-2023 से दिनांक 23-01-2025 तक) में आर० और वाई० फ़ेज़ पी०टी० कार्बोनाइज़ तथा दिनांक 15-10-2022 से दिनांक 23-01-2025 तक बी० फ़ेज़ सी०टी० के वायर कार्बोनाइज़ होने पर मेन मीटर धीमा चलने राजस्व निर्धारण किया गया।
- उपभोक्ता के परिसर पर लगा पोल मीटर अत्यधिक ऊँचाई पर लगा होने के कारण पोल मीटर के खराब होने की स्थिति का पता नहीं चल पाया था।
- उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर की एम०आर०डी० रॉ फ़ाइल (XML) द्वारा निर्गत किया जाता है।



- उपभोक्ता के मीटर में प्राप्त वोल्टेज के औसत आधार पर राजस्व निर्धारण किया गया। औसत निर्धारण का प्रारूप पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, पुनः प्रेषित।
- टैरिफ निर्धारण विभागीय नियमानुसार कर दिया गया है, जिससे पूर्व में प्रेषित रुपये 6,96,821/- को संशोधित कर रुपये 6,10,196/- कर दिया गया है।
- एम०आर०आई० केबिल द्वारा मीटर का डाटा एम०आर०आई० मशीन में अपलोड होता है। एम०आर०आई० केबिल या मशीन खराब होने की स्थिति में मीटर से डाटा मशीन में अपलोड होना सम्भव नहीं है।”

प्रकरण में, लाइसेंसी द्वारा दिनांक 23-01-2025 को अभ्यावेदनकर्ता के परिसर पर लगे मीटर की चेकिंग की गई, जिसमें R फेज़ एवं Y फेज़ के कार्बनाइज़्ड होने के कारण मीटर धीमा चलता पाया गया। जाँच टीम ने कार्बन को साफ़ कर दिया, जिससे मीटर ठीक प्रकार से चलने लगा। अभ्यावेदनकर्ता को यह संशय हुआ कि मीटर, चेकिंग की तिथि के बाद तेज़ चलने लगा, अतः दिनांक 24-07-2025 को लाइसेंसी के समक्ष चेक मीटर लगाने का अनुरोध किया तथा चेक मीटर हेतु सम्बन्धित फ़ीस जमा की। लाइसेंसी द्वारा दिनांक 06-08-2025 को चेक मीटर लगाया गया तथा मीटर एवं चेक मीटर की MRI की गई। एक माह बाद दिनांक 28-11-2025 को चेक मीटर उतार लिया गया, क्योंकि मेन मीटर सही चलता पाया गया।

चेकिंग रिपोर्ट दिनांकित 23-01-2025 तथा MRI Report के विश्लेषण के आधार पर लाइसेंसी द्वारा दिनांक 17-11-2022 से दिनांक 27-01-2023 तक, दिनांक 21-02-2023 से दिनांक 22-06-2023 तक तथा दिनांक 08-11-2023 से दिनांक 23-01-2025 तक की अवधि में R और Y फेज़ तथा दिनांक 15-10-2022 से दिनांक 23-01-2025 तक B फेज़ CT कार्बनाइज़्ड होने पर मेन मीटर धीमा चलने के कारण 85855 kVAH का राजस्व निर्धारण रुपये 6,96,821/- का किया गया है। लाइसेंसी ने पत्र दिनांक 17-03-2026 में यह स्वीकार किया है कि परिसर पर लगा पोल मीटर खराब था।

अभ्यावेदनकर्ता ने अपने अभ्यावेदन में उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 की धारा 5.5 (b) (ii) का उल्लेख करते हुये, जाँच के पश्चात MRI की प्रतिलिपि न प्राप्त होने तथा पोल मीटर से मिलान न किये जाने का कथन किया है। सुनवाई के दौरान, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अभ्यावेदनकर्ता को MRI की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी गई तथा दिनांक 17-03-2026 के उत्तर में लिखित कथन किया गया कि संयोजन पर पोल मीटर खराब था।



प्रकरण में, लाइसेंसी द्वारा अभ्यावेदनकर्ता के परिसर पर उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 की धारा 5.5 (b) (ii) के अनुसार मीटर प्रत्येक वर्ष चेक किया जाना चाहिये था, परन्तु लाइसेंसी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि लाइसेंसी के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्य में घोर शिथिलता की गई, जिसके कारण अभ्यावेदनकर्ता को दिनांक 23-01-2025 तक का विद्युत निर्धारण का अतिरिक्त बिल प्राप्त हुआ। यदि समय से जाँच की गई होती तो अभ्यावेदनकर्ता को इस स्थिति का सामना न करना पड़ता। उपरोक्त का संज्ञान लेते हुये ही सम्भवतः फ़ोरम ने आदेशित किया कि निर्धारण की धनराशि ब्याज रहित पाँच समान किश्तों में वर्तमान बिल के साथ जमा कराना सुनिश्चित करें।

अतः लाइसेंसी को आदेशित किया जाता है कि अपने कार्य में घोर शिथिलता हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे, जिससे भविष्य में उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके तथा यह भी आदेशित किया जाता है कि अभ्यावेदनकर्ता के परिसर पर लगे पोल मीटर को शीघ्र बदलना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार निर्धारण बिल रुपये 6,96,821/- में लगाये गये टैरिफ़ को सही करते हुये, लाइसेंसी द्वारा संशोधित निर्धारण बिल रुपये 6,10,196/- का निर्गत कर, न्यायालय को पत्र दिनांक 23-04-2026 द्वारा सूचित कर दिया गया है। यह बिल अभ्यावेदनकर्ता द्वारा 05 समान किश्तों में जमा किया जाना है, जिसे अभ्यावेदनकर्ता अगले 05 मासिक बिलों के साथ प्रतिमाह रुपये 1,22,039/- की किश्तों में जमा करना सुनिश्चित करेगा, अन्यथा की स्थिति में लाइसेंसी नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

दिनांक : 23-4-26


(संजय श्रीवास्तव)
विद्युत लोकपाल, उ०प्र०